

予備独自問題 H29-20

(配点：2)

月 日

月 日

第1回公判期日後の保釈、勾留の取消し、勾留執行停止に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 裁判所は、保釈を許すときには、検察官の意見を聴かななければならないが、保釈の請求を却下するときには、検察官の意見を聴かなくてもよい。

イ. 裁判所は、検察官の請求がなくとも、職権で保釈を取り消すことができる。

ウ. 勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。

エ. 勾留の必要がなくなったとき、検察官は、裁判所に対し、被告人の勾留の取消しを請求することができる。

オ. 被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合、裁判所は、勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.75	保釈と勾留	正答率
予備H29-20	正解 2	67%

ア 誤っている

92条1項。裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。その趣旨は、検察官の意見を聴くことで、被告人の保釈に反映させようという点にある。よって、裁判所は、保釈を許すときのみならず、保釈の請求を却下するときも、検察官の意見を聴かなければならない。

イ 正しい

96条1項。裁判所は、96条1項各号に当たる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。このように、裁判所は検察官の請求だけでなく、職権でも保釈を取り消すことができる。

ウ 正しい

88条1項。勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。このように、弁護人及び法定代理人等の保釈の請求権は、いずれも被告人の明示の意思に反しても行使することができる独立代理権である。よって、被告人の配偶者は、独立して保釈の請求をすることができる。

エ 正しい

87条1項。勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。その趣旨は、検察官は、勾留の理由ないし必要を知り得る立場にあり、かつ公益の代表者として被告人の利益を保護すべき立場にあるという点にある。よって、検察官は勾留の取消しを請求することができる。

オ 誤っている

95条1項。裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。勾留の執行停止は、勾留の執行を一時的に停止し、被告人の身柄拘束を解く制度である。勾留の執行停止は、保釈とは異なり、職権によってのみ行われるものであり、被告人から勾留執行停止の申請があっても、それは単に職権発動を促す意味をもつにすぎない。

以上により、誤っているものの組合せはアとオであり、したがって、正解は肢2となる。